

[Главная](#) [Пресс-центр](#) Лицензионный договор на полезную модель

[← Пресс-центр](#)

Лицензионный договор на полезную модель

24.12.2024 Ред. 27.05.2025 ★★★★★

Патент дает монополию на производство и продажу в стране продукта, в котором воплощено запатентованное техническое решение. Если у кого-то есть патент, значит никто другой не вправе без его согласия продавать продукты, в которых воплощено запатентованное решение.

Но что, если сторонний предприниматель попросит у вас разрешение использовать ваш патент для своей деятельности и будет готов заплатить за это деньги? Тогда вам нужно будет заключить лицензионный договор на полезную модель. Для них наш закон предусматривает ряд правил, обязательных к исполнению, чтобы документ считался действительным, а сделка – состоявшейся. О них мы и расскажем в нашей статье.

Что такое патент на полезную модель

Патент на полезную модель выдают несложным устройствам, желательно в едином корпусе и должна соответствовать критериям новизны и промышленной применимости. Например, зубная щетка со встроенным дозатором. Патентование модели занимает 3-7 месяцев, патент на нее действует 10 лет.

У каждого патента есть автор и патентообладатель.

Автор – это создатель технического решения. Он трудился и в результате этого творческого труда что-то изобрел. Автору не нужно никак подтверждать свое авторство: он просто указывает себя автором в патентной заявке, и этого достаточно, чтобы закон считал его таковым. Право авторства нельзя передать. Даже если патентообладателем станет другой человек, автор навсегда останется автором.

По умолчанию автору принадлежит право на получение патента. Именно он решает, подавать заявку в Роспатент или нет, и что в ней указывать. Автор может передать право на получение патента кому-нибудь другому, например заказчику, работодателю или патентной службе университета.

Патентообладатель – это тот, кому принадлежит исключительное право на запатентованное решение.